

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1082/2534

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย โสภณ ฉันทวัฒน์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (1), มาตรา 309, มาตรา 339

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคหก

พฤติการณ์ของจำเลยที่ 2 ที่แสดงต่อผู้เสียหายซึ่งเป็นนักเรียนต่างโรงเรียนกัน ในขณะที่มีอาการมีนเมาโดยเอาเสื้อของผู้เสียหายที่พาด บ่าผู้เสียหายไป เมื่อลงจากรถโดยสารประจำทางไปแล้วก็มีได้มีกิริยาที่จะหลบหนี หรือพาไปให้พ้นทั้งยังตามไปในโรงแรมที่ผู้เสียหายเข้าไป โดยเสื้อที่เอาไปก็ยังพาด บ่าจำเลยที่ 2 อยู่ การกระทำของจำเลยทั้งสองที่เป็นวัยรุ่นเช่นนั้น เห็นได้ว่าจำเลยที่ 2 มิได้มีเจตนาที่จะเอาไปเป็นของตนเอง อันเป็นการแสดงเจตนาทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์ที่เอาไป แต่เป็นที่เห็นได้ว่าเป็นการแสดงอำนาจบาตรใหญ่ทำไปด้วยความคะนองเพื่อให้ผู้เสียหายเห็นว่าเป็นคนเก่ง พอที่จะรังแกคนได้ตามวิสัยวัยรุ่นที่ความประพฤติไม่เรียบร้อยเท่านั้น มิใช่เป็นการมุ่งหมายเพื่อจะได้ประโยชน์จากทรัพย์ จึงไม่เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ การที่จำเลยที่ 1 พุดในลักษณะที่เป็นการขู่ขู่ผู้เสียหายว่าถ้า ไม่ให้เสื้อแก่จำเลยที่ 2 จะจับตัวจนผู้เสียหายยอมให้เสื้อไปนั้น เป็นการข่มขืนใจให้ผู้เสียหายต้องจำยอมโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อร่างกาย อันเป็นความผิดต่อเสรีภาพตามป.อ. มาตรา 309 วรรคแรก ซึ่งความผิดดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของความผิดฐานชิงทรัพย์ตามที่โจทก์ฟ้อง จึงต้องลงโทษจำเลยที่ 1 ตามที่พิจารณาได้ความ.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,339 คดีของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น จำเลยที่ 2 ถึงแก่ความตายศาลชั้นต้นสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 339 วรรคสอง จำคุก 12 ปี คดีของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 10 ปีคำเบิกความของจำเลยที่ 1 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสาม จำคุก 6 ปี 8 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว โจทก์มีผู้เสียหายมาเบิกความว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุขณะที่ผู้เสียหายอยู่บนรถโดยสารประจำทาง จำเลยทั้งสองก็อยู่บนรถโดยสารประจำทาง จำเลยที่ 2 พุดขอเสื้อฝักงานที่ผู้เสียหายพาดบ่าอยู่ ผู้เสียหายดึงเสื้อไว้ไม่ให้ไป จำเลยที่ 1 ก็พุดว่า ถ้าไม่ให้มึงเจ็บ ผู้เสียหายจึงปล่อยเสื้อให้จำเลยที่ 2 ไป เมื่อรถโดยสารประจำทางจอดป้ายถัดไปจำเลยทั้งสองลงจากรถโดยสารประจำทางเข้าไปในร้านขายเครื่องดื่มผู้เสียหายเดินตามเข้าไปเพื่อขอเสื้อคืน จำเลยทั้งสอง

เดินออกมาจากร้านขายเครื่องดื่มมีลักษณะอาการขึงขัง ผู้เสียหายจึงไปหาบอยโร
แรมเวกัส จำเลยทั้งสองเข้าไปที่โต๊ะสนุกเกอร์ในโรงแรมเวกัสบอยโรแรมโทรศัพท์
แจ้งเจ้าพนักงานตำรวจ เจ้าพนักงานตำรวจมาที่โรงแรม จำเลยที่ 1 เข้าใจว่าเจ้า
พนักงานตำรวจที่มาเป็นพวกของผู้เสียหายจึงหยิบไม้ท่อนขึ้นมาจะตีผู้เสียหาย เจ้า
พนักงานตำรวจจึงได้เข้าจับกุมจำเลยทั้งสองได้ เห็นว่า ผู้เสียหายไม่เคยรู้จักจำเลยที่
1 มาก่อน จึงไม่มีเหตุให้น่าสงสัยว่า จะเบิกความเป็นการปรักปรำจำเลยที่ 1 จึงเชื่อ
ได้ว่าจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 ได้มาด้วยกันบนรถโดยสารประจำทางและจำเลยที่ 1
พูดเพื่อให้ผู้เสียหายยอมให้เสื้อฝักงานแก่จำเลยที่ 2 จริง ที่จำเลยที่ 1 นำสืบว่าไม่ได้
ไปกับจำเลยที่ 2 ด้วยบนรถโดยสารประจำทางนั้น ไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้เพราะถ้า
จำเลยที่ 1 ไม่ได้ไปแล้วจำเลยที่ 1 จะรู้ได้อย่างไรว่าผู้เสียหายเป็นเจ้าของเสื้อที่
จำเลยที่ 2 เอามา เพราะเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจเข้ามาจับกุมนั้นจำเลยที่ 1 ก็เข้าใจว่า
เป็นพวกของผู้เสียหายได้หยิบไม้ท่อนขึ้นมาจะทำร้ายผู้เสียหาย ข้อที่จะต้องวินิจฉัยต่อไป
คือ การกระทำของจำเลยที่ 1 จะเป็นความผิดตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ ข้อเท็จจริงที่
โจทก์นำสืบมาได้ความว่า ผู้เสียหายเป็นนักเรียน จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ก็เป็น
นักเรียนซึ่งเป็นวัยรุ่น ณ ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 อยู่ในอาการมึนเมา
เมื่อจำเลยที่ 2 เอาเสื้อชุดฝักงานของผู้เสียหายที่พาดบ่าไปแล้วได้ลงจากรถโดยสาร
ประจำทางที่ป้ายถัดไป เดินเข้าไปในร้านขายเครื่องดื่ม แล้วเดินออกมาพบผู้เสียหาย
ผู้เสียหายไปอยู่กับพนักงานโรงแรมเวกัส จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ก็ยังตามไปโรง
แรมเวกัสที่ผู้เสียหายเข้าไปโดยจำเลยทั้งสองอยู่ที่โต๊ะสนุกเกอร์ในโรงแรมเวกัส
ตอนที่เจ้าพนักงานตำรวจจะมาจับกุมนั้นได้ความจากคำของร้อยตำรวจโทไพบุลย์
พุทธรักษา รองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่นขณะนั้นว่า
เสื้อชุดฝักงานของผู้เสียหายพาดอยู่ที่บ่าซ้ายของจำเลยที่ 2 พฤติการณ์ของจำเลยที่
2 ที่แสดงต่อผู้เสียหายซึ่งเป็นนักเรียนต่างโรงเรียนกันในขณะที่มีอาการมึนเมาโดย
เอาเสื้อที่พาดบ่าผู้เสียหายไป เมื่อลงจากรถไปแล้วก็มีได้มีกิริยาที่จะหลบหนีหรือพา

ไปให้พ้น ทั้งยังตามไปในโรงแรมที่ผู้เสียหายเข้าไป โดยเสื้อที่เอาไปก็ยังพาดบ่า
จำเลยที่ 2 อยู่ นั่นการกระทำของจำเลยทั้งสองที่เป็นวัยรุ่นเช่นนั้น เป็นพฤติการณ์ที่
เห็นได้ว่าจำเลยที่ 2 มิได้มีเจตนาที่จะเอาไปเป็นของตนเองอันเป็นการแสดงเจตนา
ทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เอาไป แต่เป็นที่เห็นได้ว่าที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 กระทำไปเช่นนั้น
เป็นการแสดงอำนาจบาตรใหญ่ทำไปด้วยความคะนองเพื่อให้ผู้เสียหายเห็นว่า เป็นคน
เก่งพอที่จะรังแกคนได้ตามวิสัยวัยรุ่นที่ความประพฤติไม่เรียบร้อยเท่านั้น มิใช่
เป็นการมุ่งหมายเพื่อจะได้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นแต่ประการใด ทั้งตามคำให้การขึ้น
สอบสวนของจำเลยที่ 1 นั้นก็ได้ความว่าจำเลยที่ 2 เอาเสื้อมาเพื่อจะแก้งล่อเล่น ถือ
ไม่ได้ว่า จำเลยที่ 2 มีเจตนาลักทรัพย์ การที่จำเลยที่ 1 ร่วมกับจำเลยที่ 2 ทำการดัง
กล่าวจึงไม่เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ตามที่โจทก์ฟ้อง แต่การที่จำเลยที่ 1 พุดใน
ลักษณะที่เป็นการขู่เข็ญผู้เสียหายว่าถ้าไม่ให้เสื้อจำเลยที่ 2 จะจับตัวจนผู้เสียหาย
ยอมให้เสื้อไปนั้น เป็นการข่มขืนใจให้ผู้เสียหายต้องจำยอม โดยทำให้กลัวว่าจะเกิด
อันตรายต่อร่างกายอันเป็นความผิดต่อเสรีภาพตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
309 วรรคแรกซึ่งความผิดดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของความผิดฐานชิงทรัพย์ตามที่
โจทก์ฟ้อง จึงต้องลงโทษจำเลยที่ 1 ตามที่พิจารณาได้ความ..."

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
309 วรรคแรก ลงโทษจำคุก 1 ปี จำเลยที่ 1 ถูกขังมาพอแก้โทษแล้วให้ปล่อยตัวไป.

(อุดม เฟื่องฟู้ง-ก้าน อันนันทน์-อากาศ บำรุงชีพ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ